

개선요구

제 목 물품검사자 검사판정 절차 불합리

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

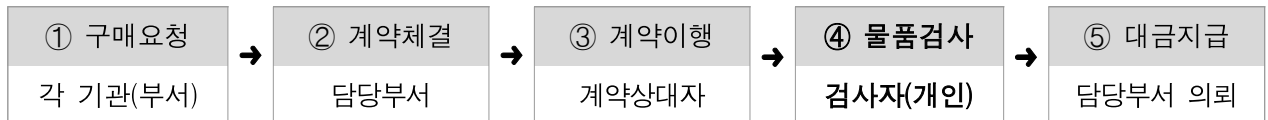
조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 [표 1]의 절차에 따라 계약을 집행·관리하면서 계약 목적물에 대한 검사 절차와 기준을 「물품검사 지침」(이하 “「지침」”이라 한다)으로 정하고 있다.

[표 1] 계약집행 절차



그리고 검사자·입회자·현품수령자는 다른 업무와 다르게 상급자의 결재를 거치지 않고 독립적으로 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「지침」 제5조(검사자의 책임)에 따르면 검사자는 지정된 기일 내에 신속하고 정확하게 업무를 수행하며, 공정을 기하는 한편 공사에 손실을 끼치거나 민원을 발생시키지 않도록 되어 있다.

그리고 「지침」 제6조(검사자의 권한)에 따르면 검사자는 업무 수행에 있어 검사자의 책임을 다하기 위해 독립성이 보장되고, 검사자의 판정에 부당한 간섭을 금지하며, 계약담당 부서는 검사자가 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 필요한 조치를 취하도록 하고 있다.

한편 최근 신규 사업을 추진하거나 대규모 투자사업이 증가하는 추세에서 이에 따른 계약 목적물은 복잡해지고 계약규모는 커지고 있기 때문에 계약 목적물이 규격서, 계약조항 등과 부합하는지 검사·판정하는 검사자 개인의 역할은 더욱 중요하다고 할 수 있다.

또한 물품검사 업무는 일반 업무와 다르게 회의체를 통한 의사결정 과정이나 별도의 결재 절차가 없어 검사자 개인의 판단이 검사 결과로 직접 반영되는 만큼 검사자의 역량이 판정에 크게 작용하는 특성이 있다.

따라서 공사는 검사자로 하여금 공정성과 신뢰성을 담보할 수 있도록 적합한 업무 환경을 제공하는 한편, 전문지식이 필요하거나 검사기준이 모호하여 분쟁이 예상되는 경우 등 검사자가 타당한 사유로 자문을 필요로 하는 경우에는 이를 지원할 수 있는 기능을 제공하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 「지침」은 검사자의 의무와 절차를 규정하면서 전문지식이 필요하거나 분쟁의 예방·대응을 위한 자문기회를 제공하지 않고 있어 검사자 개인이 통제할 수 없는 상황에 대한 대응은 미흡할 수밖에 없고, 분쟁 및 사업계획 등 특수한 상황으로 인해 검사자 외 관계직원이 개입하는 경우 「지침」 제6조(검사자의 권한)를 위반하는 결과를 초래하게 된다.

이와 관련하여 감사실에서는 2022. 7. 19.부터 같은 해 7. 22.까지 물품검사 업무와 관련하여 직원의 인식정도를 파악하고자 물품검사 및 자본예산 투자 관계직원을 대상으로 설문조사를 실시한 바 있다.

설문분석 결과 검사기준 설정 및 업무 투명성, 관계부서의 협력도는 ‘양호’ 수준으로 조사되었으나, 충분한 검사환경 제공에 대해서는 상대적으로 낮은 ‘보통’ 정도 수준인 것으로 인식하고 있는 것으로 조사되었다.

그리고 물품검사 규정과 현실과의 차이에 대한 문항에서는 응답자의 XX.X%가 사업 및 생산계획을 고려할 수밖에 없으며 제도개선이 필요하다고 답변하였고, 응답자의 XX.X%는 실제로 검사 판정 과정에서 내부 의사결정 과정을 거치거나 전문가의 자문이 필요했다는 의견을 제시하여 검사 신뢰성과 투명성 제고를 위해 자문절차 마련 등 물품검사 및 판정 프로세스에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

한편, 자문 수행을 위한 대안을 검토한 결과 공사는 「조달운용 규정 시행세칙」 제3장 (계약심의회)에 따라 계약심의회를 운영하고 있으나 심의 대상을 추정가격이 XX억 원 이상인 계약으로 제한하고 있고, 비록 ‘그 밖에 사장이 인정하는 사항’에 따라 심의를 하더라도 검사기한이 정해져 있고 주로 생산기관에서 발생하는 검사업무 특성상 계약 심의회를 검사 자문 회의체로 활용하기에는 한계가 있을 것으로 판단된다.

따라서 ▲▲▲▲처는 검사자로 하여금 공정성과 신뢰성을 제고하고, 전문지식이 필요하거나 검사기준이 모호하여 분쟁이 예상되는 경우 등 검사자가 타당한 사유로 자문을 요청할 때 각 기관별 자문 회의체 등을 두어 이를 지원하도록 「지침」을 개정할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 전문지식이 필요하거나 분쟁발생이 예상되는 중요한 사항에 대해서는 감사자가 소속 기관에 설치된 회의체를 통해 자문 기회를 제공받도록 조달업무 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲▲처장은

감사자가 감사판정 과정에서 필요한 자문을 얻을 수 있도록 자문기구를 구성하고, 자문기구를 활용하는 요건과 절차 등을 마련하여 「물품검사 지침」에 반영하시기 바랍니다.(개선)